מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ״ו באלול התשע״ו
29 בספטמבר 2016
חוזר ביטוח 2016-1-13
סיווג: חיים

<u>תכניות ביטוח חיים בדמי ביטוח קבועים</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 40(ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, להלן הוראותיי:

1. כללי

פוליסת ביטוח חיים לכיסוי מקרה מוות מהווה מקור הכנסה למשפחות ומוטבים במקרה של פטירת המבוטח (להלן: ״**כיסוי למקרה מוות**״). כיסוי למקרה מוות הוא כיסוי הנרכש לתקופות ביטוח ארוכות, אולם בפועל נמצא כי במקרים רבים בוחר המבוטח לבטל או להקטין את הכיסוי הביטוחי לפני תום תקופת הביטוח.

כיום משווקות חברות הביטוח תכניות ביטוח לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ביטוח שאינם משתנים לאורך תקופת הביטוח בגין השינוי בסיכון הביטוחי העתידי (להלן: ״**דמי ביטוח קבועים**״). תכניות אלו אינן כוללות החזר למבוטח במקרה של ביטול הפוליסה או הפחתת סכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח כאמור.

חוזר זה בא לקבוע את העקרונות למתן החזר למבוטח במקרה של ביטול או הפחתת סכום הביטוח בכיסוי למקרה מוות בדמי ביטוח קבועים.

2. הגדרות

״**דמי ביטוח עודפים**״ - דמי ביטוח ששילם המבוטח מראש ובאופן שוטף מתחילת תקופת הביטוח ועד למועד הביטול או ההפחתה, המיועדים לכיסוי הסיכון הביטוחי העתידי.

3. שיווק תכניות בדמי ביטוח קבועים

חברת ביטוח רשאית לשווק תכניות ביטוח לכיסוי מקרה מוות בדמי ביטוח קבועים, בהתקיים כל אלה:

א. במקרה של בקשה לביטול הכיסוי יינתן למבוטח החזר מלא בשל דמי הביטוח העודפים ששולמו על ידו, בדרך של קביעת תקופת ביטוח שבה יישמר סכום הביטוח המקורי ללא תשלום דמי ביטוח נוספים מצדו של המבוטח (להלן: ״**תקופת ההחזר**״).

ב. במקרה של בקשה להפחתת סכום הביטוח שבכיסוי יינתן למבוטח החזר מלא בשל דמי הביטוח העודפים ששולמו על ידו, בדרך של הפחתת דמי הביטוח שעליו להמשיך לשלם ממועד ההפחתה ועד לתום תקופת הביטוח בשל סכום הביטוח המעודכן (להלן: ״**החזר דמי ביטוח**״).

רח׳ קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

ג. תקופת ההחזר וסכום החזר דמי הביטוח ייקבעו ביחס לדמי הביטוח העודפים ששולמו וחברת הביטוח תפרט בתכנית הביטוח את המנגנון על פיו הם יחושבו.

ד. בעת הפקת כיסוי לראשונה, תפרט חברת הביטוח בדף פרטי הביטוח את דמי הביטוח שייגבו בכל שנת ביטוח בגין הכיסוי, את סכום דמי הביטוח העודפים הכלולים בדמי הביטוח בכל שנת ביטוח ואת תקופת ההחזר בשל ביטול הכיסוי בכל אחת משנות הביטוח.

ה. במקרה של בקשה לביטול הכיסוי, תשלח חברת הביטוח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע הבקשה כאמור, אשר יכלול מידע לגבי תקופת ההחזר והפסקה של גביית דמי הביטוח בשל הכיסוי.

ו. במקרה של בקשה להפחתת סכום הביטוח שבכיסוי, תשלח חברת הביטוח למבוטח דף פרטי ביטוח מעודכן לאחר ביצוע הבקשה כאמור, אשר יכלול מידע לגבי סכום הביטוח המעודכן ודמי הביטוח המעודכנים שייגבו החל ממועד השינוי. בנוסף, יוצג למבוטח פירוט לגבי דמי הביטוח המעודכנים, שיכלול הצגה של דמי הביטוח שאמורים היו להיות משולמים בעקבות הפחתת סכום הביטוח (בהתאם לתעריף המקורי), סכום החזר דמי הביטוח ודמי הביטוח שייגבו מהמבוטח בפועל.

4. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות ביטוח לגבי שיווק תכנית ביטוח חיים לכיסוי מקרה מוות לתקופה העולה על חמש שנים בדמי ביטוח קבועים.

5. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 בינואר 2017.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il